P U T U S A N
Nomor 888/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sugandi Alias Gandi
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tanggal lahir	:	35 Tahun / 14 Februari 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Garu III No.161-A Gg.Rengas Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa Sugandi Alias Gandi ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Sugandi Alias Gandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1.HISCA ROMAULI SITUMORANG, S.H., 2.MAWARTI, S.H., dan 3.ISMAEL SEMBIRING, S.H., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, Beralamat di Payasari Permai, Komplek PLN, Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kab.Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 888/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugandi Alias Gandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugandi Alias Gandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,08 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
- uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Sugandi Alias Gandi, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUGANDI ALIAS GANDI bersama-sama dengan saksi Hendra Laksmana Alias Hendra (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak–

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Garu III Gang Rajak Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Radius Manurung, saksi Zulhanudin Nasution dan saksi Rejeki Parsaoran Banuarea yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Patumbak mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

Bahwa saat Terdakwa sedang tidur di rumah lalu keluar rumah dan berjumpa dengan saksi Hendra Laksamana Alias Hendra (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi Zulhanudin Nasution yang mana saksi Zulhanudin Nasution melakukan penyamaran (undercover) untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi Hendra Laksamana Alias Hendra memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang tersebut uang dari Saksi Zulhanudin Nasution untuk membeli sabu yang diterima oleh saksi Hendra Laksamana Alias Hendra lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Hendra Laksamana Alias Hendra kemudian saat saksi Hendra Laksamana Alias Hendra hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi Zulhanudin Nasution tiba-tiba saksi Hendra Laksamana Alias Hendra ditangkap oleh para saksi lalu setelah itu Terdakwa juga ikut turut ditangkap oleh para saksi Polisi.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Hendra Laksamana Alias Hendra dan dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu serta uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hendra Laksamana Alias Hendra beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA LAKSMANA Alias HENDRA dan SUGANDI Alias GANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUGANDI ALIAS GANDI bersama-sama dengan saksi Hendra Laksmana Alias Hendra (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Garu III Gang Rajak Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,,“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,saksi Radius Manurung, saksi Zulhanudin Nasution dan saksi Rejeki Parsaoran Banuarea yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Patumbak mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

Bahwa saat Terdakwa sedang tidur di rumah lalu keluar rumah dan berjumpa dengan saksi Hendra Laksamana Alias Hendra (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi Zulhanudin Nasution yang mana saksi Zulhanudin Nasution melakukan penyamaran (undercover) untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi Hendra Laksamana Alias Hendra memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang tersebut uang dari Saksi Zulhanudin Nasution untuk membeli sabu yang diterima oleh saksi Hendra Laksamana Alias Hendra lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Hendra Laksamana Alias Hendra kemudian saat saksi Hendra Laksamana Alias Hendra hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi Zulhanudin Nasution tiba-tiba saksi Hendra Laksamana Alias Hendra ditangkap oleh para saksi lalu setelah itu Terdakwa juga ikut turut ditangkap oleh para saksi Polisi.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Hendra Laksamana Alias Hendra dan dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hendra Laksamana Alias Hendra beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024tanggal17 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa :

A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA LAKSMANA Alias HENDRA dan SUGANDI Alias GANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulhanuddin Saputra Nasution,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17. 00 Wib di Jalan Garu III Gang Rajak Kel. Harjosari I Kec. Medan amplas Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu serta uang tunai Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib kami menerima imformasi bahwa di Jalan Garu III Gang Rajak Kel. Harjosari Kec. Medan amplas Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saya melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menemui Hendra Leksmana Alias Hendra untuk membeli sabu namun ianya menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan cara menerima uang selanjutnya membawa saya menemui pengedarnya Sabu;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkannya kepada pengedar sabu Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Hendra Leksmana Alias Hendra dan pada saat itu AIPDA RADIUS MANURUNG bersama dengan BRIPTU REJEKI PARSAORAN BANUREA langsung menangkap kedua Terdakwa dan dari Hendra Leksmana Alias Hendra di temukan 1 (satu) paket sabu sedangkan dari Terdakwa di temukan 7 (tujuh) paket sabu serta uang tunai Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian kami membawa Terdakwa ke polsek patumbak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hendra Laksmana Alias Hendra beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Patumbak untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Hendra Laksmana Alias Hendra,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya ditangkap di Jalan Garu III Gg. Rajak Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 17.00 Wib dan saya ditangkap bersama dengan Terdakwa dan yang melakukan kepolisian berpakaian preman;

- Bahwa adapun barang bukti yang didapati pada saat saya ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis, Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya mengenalinya sehubungan Terdakwa yang diamankan bersama dengan saya;
- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis adalah barang bukti milik saya lalu Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa peranan dari Terdakwa adalah selaku penjual narkotika jenis sabu tersebut sementara peranan sebagai perantara dalam saya adalah hal Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan saya akan tersebut saya mendapatkan sabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa dalam hal jual beli sabu, saya menjadi perantara dari jual beli narkotika tersebut baru untuk yang pertama kali;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis adalah milik saya yang didapati dari tangan kanan saya lalu Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (Tujuh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti milik Terdakwa didapati dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saya mendapati narkotika Terdakwa dan jenis sabu tersebut dari saya ketahui jikalau Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang saya tidak ketahui di daerah Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang seharga sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu saya sedang duduk di Jalan Garu III Gg. Rengas Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas datanglah seorang laki-laki yang ingin membeli sabu kepada saya dan pada saat itu saya membawakan laki-laki tersebut ke arah dalam gang tersebut dan saya menerima uang sebesar sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki tersebut untuk membeli sabu lalu saya menjumpai Terdakwa dan pada saat itu saya memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengambil 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan pada saat sayahendak memberikan sabu tersebut saya ditangkap oleh laki-laki yang menyamar sebagai pembeli yang belakangan saya ketahui sebagai petugas kepolisian dan didapati 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan sabu dari tangan kanan saya dan setelah itu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati dari tangan kirinya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu serta uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saya menyesali perbuatan saya yang menjadi perantara dalam hal jual beli sabu tersebut dan setelah itu saya bersama dengan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sugandi Alias Gandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Garu III Gg. Rajak Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Hendra Laksmana yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa adapun barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa bersama dengan Hendra Laksamana Alias Hendra adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis, Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (Tujuh) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali saksi Hendra Laksamana Alias Hendra sehubungan saksi Hendra Laksamana Alias Hendra tersebut yang diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik saksi Hendra Laksmana dan Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa adalah selaku penjual narkotika jenis sabu tersebut sementara peranan saksi Hendra Laksmana adalah sebagai perantara dalam hal menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi Hendra Laksmana akan hal tersebut adalah Terdakwa memberinya sabu secara gratis dan keuntugan Terdakwa adalah mendapatkan uang dan juga memakai sabu;
- Bahwa saksi Hendra Laksmana menjadi perantara dari jual beli narkotika tersebut baru pertama kali, sementara Terdakwa sudah satu bulan berjualan sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa dapati dari tangan kanan saksi Hendra Laksmana, lalu Uang Tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti milik Terdakwa yang didapati dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapati narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui di daerah Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan berjumpa dengan saksi Hendra Laksmana di Jalan Garu III Gg. Rengas Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas bersama dengan seorang laki-laki yang ingin membeli sabu dan pada saat itu saksi Hendra Laksmana menerima uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki tersebut untuk membeli sabu dan setelah itu saksi Hendra Laksmana mengambil 1 (satu) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu pada saat saksi Hendra Laksmana hendak memberikan sabu kepada laki-laki tersebut saksi Hendra Laksmana ditangkap oleh laki-laki yang menyamar sebagai pembeli tersebut yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai petugas kepolisian dan setelah itu dilakukan juga penangkapan terhadap saya dan didapati dari tangan kiri Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara dari saksi Hendra Laksmana didapati 1 (satu) buah plastik klip kecil sabu dan pada saat itu Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saksi Hendra Laksmana dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,08 gram, dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa :

A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA LAKSMANA Alias HENDRA dan SUGANDI Alias GANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah lalu keluar rumah dan berjumpa dengan saksi Hendra Laksamana Alias Hendra (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saudara Zulhanudin Nasution yang mana saudara Zulhanudin Nasution melakukan penyamaran (*undercover*) untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi Hendra Laksamana Alias Hendra memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang tersebut uang dari Saksi Zulhanudin Nasution untuk membeli sabu yang diterima oleh saksi Hendra Laksamana Alias Hendra lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Hendra Laksamana Alias Hendra, kemudian saat saksi Hendra Laksamana Alias Hendra hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi Zulhanudin Nasution tiba-tiba saksi Hendra Laksamana Alias Hendra ditangkap oleh para saksi lalu setelah itu Terdakwa juga ikut turut ditangkap oleh para saksi Polisi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Hendra Laksamana Alias Hendra dan dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket sabu serta uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hendra Laksamana Alias Hendra beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Patumbak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa :
  A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
  B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA LAKSMANA Alias HENDRA dan SUGANDI Alias GANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sugandi Alias Gandi. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Patumbak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Jalan Garu III Gg. Rajak Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena terkait dengan Narkotika golongan I. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika Jalan Garu III Gg. Rajak Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan. Saat itu Petugas Kepolisian berpura-pura sebagai pembeli *(undercover buy)*, yang mana seorang laki-laki yang ingin membeli sabu dan pada saat itu saksi Hendra Laksmana menerima uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki tersebut untuk membeli sabu dan setelah itu saksi Hendra Laksmana mengambil 1 (satu) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu pada saat saksi Hendra Laksmana hendak memberikan sabu kepada laki-laki tersebut saksi Hendra Laksmana ditangkap oleh laki-laki yang menyamar sebagai pembeli tersebut yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai petugas kepolisian dan setelah itu dilakukan juga penangkapan terhadap saya dan didapati dari tangan kiri Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara dari saksi Hendra Laksmana didapati 1 (satu) buah plastik klip kecil sabu dan pada saat itu Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Hendra Laksmana dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa :

A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA LAKSMANA Alias HENDRA dan SUGANDI Alias GANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I, dimana Petugas Kepolisian berperan sebagai pembeli sedangkan Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugandi Alias Gandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabula denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)